



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione XIII[^] Civile

Il Giudice della 13[^] sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, promossa

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a Roma il 20.04.1953, ivi residente alla Via Valentino Mazzola n. 10, ed ivi elettivamente domiciliato al Viale Gorizia n. 52, nello e presso lo studio dell'Avvocato Alberto Jannoni Sebastianini (C.F. *C.F._2*), che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine dell'atto di citazione.

- Attore -

nei confronti di

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), nata a Roma il 21.09.1954 ed ivi residente in Via Chiana n. 48, e *Controparte_2* (C.F. *C.F._4*), nato a Roma il 25.12.80, entrambi domiciliati in Roma, alla Via Giandomenico Romagnosi n. 1/B, nello e presso lo studio dell'Avvocato Antonio de Cicco (C.F. *C.F._5*), che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 6.08.2019.

- Convenuti -

* * *

Oggetto: risarcimento danni patrimoniali; corresponsione quote frutti civili.

Conclusioni: come da note a trattazione scritta, depositate – ex art. 221, comma IV, L. 77/2020 - per la prevista udienza dell'8.06.2022, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 20.02.2018, *Parte_1* ha proposto:

- a)** nei confronti dei convenuti *Controparte_1* (coniuge separato) e *CP_2* [...] (figlio), domanda di risarcimento del danno per avere gli stessi, in concorso fra loro, proceduto ad alienare indebitamente a terzi nr. 2 quadri (uno del pittore *Per_1*, del valore di € 300.000; l'altro del pittore *CP_3*, del valore di € 80.000,00), di rilevantissimo valore, di proprietà esclusiva di esso attore (siccome ereditati dai propri genitori), rimasti nell'abitazione familiare assegnata al coniuge in sede di separazione legale; in subordine, ha chiesto, quantomeno, la condanna dei suddetti convenuti, in solido e/od ognuno per quanto di rispettiva competenza - alla restituzione, in favore di esso attore, dell'importo effettivamente percepito o locupletato per effetto della (pacifica) alienazione dei quadri suddetti al gallerista *Parte_2* in misura non inferiore ad € 82.000,00;
- b)** nei confronti della sola convenuta *Controparte_1* richiesta di condanna alla corresponsione, in favore di esso attore, dell'importo di € 37.400,00 per la corrispondente quota di frutti civili (pari a 7/12) ricavabili dal godimento esclusivo della casa di abitazione familiare nel periodo intercorrente dalla revoca dell'assegnazione dell'immobile (intervenuta con sentenza nr. 26394/2015 del 13.09.2015) e sino alla stipula dell'atto di compravendita del bene in questione del 28.07.2017;
- c)** nei confronti della sola convenuta *Controparte_4* domanda di accertamento dell'inesistenza di reciproco debito a titolo di indennità di occupazione degli altri immobili in comproprietà fra di loro e, precisamente, l'abitazione sita ad Ovindoli e l'abitazione sita a Nettuno; in subordine, ha chiesto che fosse accertata una differenza in favore di esso attore pari ad € 15.000,00;
- d)** nei confronti della sola convenuta *Controparte_4* la condanna alla corresponsione, in favore di esso attore, dell'importo di € 2.700,00, a titolo di rimborso della quota oneri condominiali straordinari erogati, in via esclusiva, da esso attore in favore del Condominio dell'immobile di proprietà comune sito a Nettuno.

A fondamento delle proprie domande, l'attore *Parte_1* ha dedotto:

- 1)** che, nel corso del giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 13087 del 2012 (passata in giudicato, con conseguente scioglimento della comunione dei beni), con ordinanza del 8.02.2006, era stata assegnata a *Controparte_1* (coniuge di esso attore) la casa familiare sita in Roma, Via Gian Battista de Rossi n. 15/A; con successiva ordinanza, il Giudice istruttore aveva precisato come l'assegnazione della casa familiare comprendesse "l'uso di tutti i beni e di tutti i mobili posti a suo arredo";

2) che, nel luglio del 2014, esso attore era venuto a conoscenza dell'intervenuta alienazione a terzi di nr. 2 quadri di sua proprietà esclusiva (in quanto ereditati dai propri genitori) e di rilevantissimo valore artistico ed economico, rimasti nell'abitazione familiare assegnata in sede di separazione alla moglie *Controparte_1* la quale successivamente aveva ammesso di aver proceduto essa stessa alla vendita; in particolare, si trattava di un quadro del pittore *Per_1* del valore di oltre € 300.000,00 (alienato al prezzo di € 75.000,00) e di un quadro del pittore *Persona_2*, del valore di oltre € 80.000,00 (alienato al prezzo di € 7.000,00);

2) che, in sede giudiziale, il figlio della coppia, *Controparte_2* aveva riconosciuto di aver partecipato, assieme alla madre *Controparte_1* alla alienazione dei predetti beni, e di averne trattenuto parte del prezzo per una somma di ammontare pari ad almeno € 25.000,00; di conseguenza, per effetto di tale alienazione – posta in essere senza alcun consenso di esso attore, unico legittimo proprietario - i convenuti *Controparte_1* e *Controparte_2* erano tenuti al risarcimento del danno corrispondente al valore di mercato dei beni illegittimamente alienati (per un ammontare pari ad € 350.000,00) o. quantomeno, alla restituzione del prezzo conseguito dall'indebita vendita dei quadri (per una somma non inferiore a complessivi € 82.000,00);

3) che, con decreto parziale n. 26394 del 18.09.2015, passato in giudicato, era stata disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, in Via Gian Battista de Rossi n. 15/A) in favore di *Controparte_1* tuttavia, fino al 28.07.2017 (data in cui i coniugi avevano proceduto concordemente all'alienazione del predetto immobile, per quote rispettivamente pari a 7/12 per esso attore e pari a 5/12 per la coniuge), *Controparte_1* aveva continuato ad usufruire *sine titulo* del suindicato immobile, senza corrispondere ad esso attore alcuna indennità di occupazione;

4) che, fin dall'instaurazione del giudizio di separazione personale dei coniugi, *CP_1* [...] aveva utilizzato in via esclusiva la casa di loro comproprietà sita in Ovindoli, alla Via Salita del Grillo n. 12, negandone l'uso ad esso attore; allo stesso tempo, la convenuta *Controparte_1* aveva continuato ad utilizzare, fino al 30.06.2009, l'ulteriore immobile di proprietà dei coniugi sito in Nettuno, in Viale Mencacci n. 3;

5) che, a seguito di un accordo con decorrenza dal 1.07.2009, nell'ottica di una più equa ripartizione dell'uso degli immobili di loro proprietà, i coniugi avevano stabilito l'utilizzo esclusivo in capo ad esso *CP_2* dell'immobile sito in Nettuno, e l'utilizzo esclusivo in capo ad essa *Controparte_1* dell'immobile sito in Ovindoli; purtroppo, in contrasto con il suddetto accordo, con raccomandata del 23.11.2017, la *Controparte_1* aveva richiesto

la corresponsione dell'indennità di occupazione asseritamente dovuta a fronte dell'utilizzo dell'immobile sito in Nettuno.

Con comparsa di costituzione e risposta del 25.10.2018, si sono costituiti nel presente giudizio i convenuti *Controparte_1* e *Controparte_2* deducendo:

- 1) che i nr. 2 quadri oggetto di alienazione erano di comproprietà comune dei coniugi, così come risultava da documentazione allegata; inoltre, l'alienazione era stata effettuata esclusivamente da essa *Controparte_1* per un corrispettivo – rispettivamente - pari ad € 75.000,00 e ad € 6.000,00/7.000,00, come da scrittura privata allegata (all. 5); in particolare, la vendita in questione era stata conclusa senza alcuna partecipazione del di *Controparte_2* il cui numero di conto corrente era stato indicato da essa *Controparte_1* all'acquirente per il mero versamento di parte del corrispettivo, pari ad € 25.000,00; infine, gli importi indicati da parte attrice, pari ad €. 300.000,00 per il quadro di *Per_1* nonché pari ad €. 80.00,00 per il quadro di *Pt_3* erano del tutto destituiti di ogni fondamento;
- 2) che, successivamente al provvedimento giudiziale di revoca dell'assegnazione della casa familiare, essa *CP_1* aveva concordato con il marito la propria permanenza nell'immobile a titolo completamente gratuito; ed infatti, fino alla missiva del 28.11.2017, [...] *Parte_1* non aveva mai chiesto di liberare l'immobile, né di corrispondere alcuna indennità di occupazione; in particolare, tale pretesa non era emersa nemmeno dall'atto con cui i coniugi avevano convenuto che l'immobile avrebbe dovuto essere liberato dai beni mobili ivi presenti nr. 30 giorni prima del rogito di compravendita, avvenuto il 28.07.17; in ogni caso, l'indennità di occupazione non era dovuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176 e 1227 c.c., anche perché la relativa domanda era stata proposta solo successivamente al rilascio dell'immobile *de quo*;
- 3) che risultava illegittima la pretesa relativa all'indennità di occupazione dell'immobile sito in Ovindoli, dal momento che essa *Controparte_1* non aveva mai estromesso il marito dall'uso dello stesso; per contro, l'attore *Parte_1* aveva estromesso la moglie ed il figlio dalla casa di Nettuno, impedendone loro l'accesso, con conseguente illegittimità di ogni pretesa, anche per gli oneri condominiali; peraltro, il valore dell'immobile di Nettuno risultava maggiore di quello di Ovindoli, motivo per cui essa *Controparte_1* aveva diritto alla relativa differenza dell'indennità di occupazione; in ogni caso, il diritto invocato dall'attore [...] *Parte_1* si era prescritto per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.;
- 4) che, infine, le eventuali somme dovute all'attore *Parte_1* erano da compensarsi con gli importi dallo stesso dovuti e non corrisposti a titolo di mantenimento di essa

Controparte_1 in forza della sentenza di separazione e del successivo provvedimento ex art. 710 c.p.c.

Alla prima udienza di comparizione del 14.11.2018, le Parti si sono riprostate ai rispettivi atti introduttivi e, quindi, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.

Depositata le memorie istruttorie, sono state ammesse le prove richieste dalle Parti ed è stata formulata, con ordinanza del 04.03.2019, una possibile proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., con indicazione – ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. – di una questione rilevata d'ufficio.

Disposti alcuni rinvii per la verifica dell'ipotesi conciliativa e per la sospensione delle udienze per l'emergenza sanitaria in atto per il Covid-19, all'udienza del 20.10.2019, si è proceduto all'interrogatorio formale delle Parti.

Fallita l'ulteriore ipotesi di un possibile accordo conciliativo tra le parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.01.2022 per la precisazione delle conclusioni.

Disposto un ulteriore rinvio per il carico del ruolo e per l'elevato numero di sentenze già in decisione, all'ultima udienza dell'08.06.2022, - svoltasi a trattazione scritta ex art. 221, comma IV, L. 77/2020 (stante l'emergenza sanitaria in atto, per l'infezione da Covid-19) - le Parti hanno depositato regolarmente le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.

All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 *quinquies* c.p.c., con la concessione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. (decorrenti dalla data di comunicazione della relativa ordinanza) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall'attore *Parte_1* è, in parte, inammissibile; in parte infondata e, pertanto, può trovare accoglimento solo nei limiti di seguito precisati.

Nel presente giudizio, l'attore *Parte_1* ha proposto:

a) nei confronti dei convenuti *Controparte_1* (coniuge separato) e *CP_2* [...] (figlio), domanda di risarcimento del danno per avere gli stessi, in concorso fra loro, proceduto ad alienare indebitamente a terzi nr. 2 quadri (uno del pittore *Per_1*, del valore di € 300.000; l'altro del pittore *CP_3*, del valore di € 80.000,00), di relevantissimo valore, di proprietà esclusiva di esso attore (siccome ereditati dai propri genitori), rimasti nell'abitazione familiare assegnata al coniuge in sede di separazione legale; in subordine, ha chiesto, quantomeno, la condanna dei suddetti convenuti, in solido e/od ognuno per quanto di rispettiva competenza - alla restituzione, in favore di esso attore, dell'importo effettivamente percepito o locupletato per effetto della (pacifica) alienazione dei quadri suddetti al gallerista *Parte_2* in misura non inferiore ad € 82.000,00;

b) nei confronti della sola convenuta *Controparte_1* richiesta di condanna alla corresponsione, in favore di esso attore, dell'importo di € 37.400,00 per la corrispondente quota di frutti civili (pari a 7/12) ricavabili dal godimento esclusivo della casa di abitazione familiare nel periodo intercorrente dalla revoca dell'assegnazione dell'immobile (intervenuta con sentenza nr. 26394/2015 del 13.09.2015) e sino alla stipula dell'atto di compravendita del bene in questione del 28.07.2017;

c) nei confronti della sola convenuta *Controparte_4* domanda di accertamento dell'inesistenza di reciproco debito a titolo di indennità di occupazione degli altri immobili in comproprietà fra di loro e, precisamente, l'abitazione sita ad Ovindoli e l'abitazione sita a Nettuno; in subordine, ha chiesto che fosse accertata una differenza in favore di esso attore pari ad € 15.000,00;

d) nei confronti della sola convenuta *Controparte_4* la condanna alla corresponsione, in favore di esso attore, dell'importo di € 2.700,00, a titolo di rimborso della quota oneri condominiali straordinari erogati, in via esclusiva, da esso attore in favore del Condominio dell'immobile di proprietà comune sito a Nettuno.

A fondamento delle proprie domande, l'attore *Parte_1* ha dedotto:

1) che, nel corso del giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 13087 del 2012 (passata in giudicato, con conseguente scioglimento della comunione dei beni), con ordinanza del 8.02.2006, era stata assegnata a *Controparte_1* (coniuge di esso attore) la casa familiare sita in Roma, Via Gian Battista de Rossi n. 15/A; con successiva ordinanza, il Giudice istruttore aveva precisato come l'assegnazione della casa familiare comprendesse "l'uso di tutti i beni e di tutti i mobili posti a suo arredo";

2) che, nel luglio del 2014, esso attore era venuto a conoscenza dell'intervenuta alienazione a terzi di nr. 2 quadri di sua proprietà esclusiva (in quanto ereditati dai propri genitori) e di rilevantissimo valore artistico ed economico, rimasti nell'abitazione familiare assegnata in sede di separazione alla moglie *Controparte_1* la quale successivamente aveva ammesso di aver proceduto essa stessa alla vendita; in particolare, si trattava di un quadro del pittore *Per_1* del valore di oltre € 300.000,00 (alienato al prezzo di € 75.000,00) e di un quadro del pittore *Persona_2*, del valore di oltre € 80.000,00 (alienato al prezzo di € 7.000,00);

3) che, in sede giudiziale, il figlio della coppia, *Controparte_2* aveva riconosciuto di aver partecipato, assieme alla madre *Controparte_1* alla alienazione dei predetti beni, e di averne trattenuto parte del prezzo per una somma di ammontare pari ad almeno € 25.000,00; di conseguenza, per effetto di tale alienazione – posta in essere senza alcun consenso di esso attore, unico legittimo proprietario - i convenuti *Controparte_1* e *Controparte_2*

erano tenuti al risarcimento del danno corrispondente al valore di mercato dei beni illegittimamente alienati (per un ammontare pari ad € 350.000,00) o, quantomeno, alla restituzione del prezzo conseguito dall'indebita vendita dei quadri (per una somma non inferiore a complessivi € 82.000,00);

4) che, con decreto parziale n. 26394 del 18.09.2015, passato in giudicato, era stata disposta la revoca dell'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, in Via Gian Battista de Rossi n. 15/A) in favore di *Controparte_1* tuttavia, fino al 28.07.2017 (data in cui i coniugi avevano proceduto concordemente all'alienazione del predetto immobile, per quote rispettivamente pari a 7/12 per esso attore e pari a 5/12 per la coniuge), *Controparte_1* aveva continuato ad usufruire *sine titulo* del suindicato immobile, senza corrispondere ad esso attore alcuna indennità di occupazione;

5) che, fin dall'instaurazione del giudizio di separazione personale dei coniugi, *CP_1* [...] aveva utilizzato in via esclusiva la casa di loro comproprietà sita in Ovindoli, alla Via Salita del Grillo n. 12, negandone l'uso ad esso attore; allo stesso tempo, la convenuta *Controparte_1* aveva continuato ad utilizzare, fino al 30.06.2009, l'ulteriore immobile di proprietà dei coniugi sito in Nettuno, in Viale Mencacci n. 3;

6) che, a seguito di un accordo con decorrenza dal 1.07.2009, nell'ottica di una più equa ripartizione dell'uso degli immobili di loro proprietà, i coniugi avevano stabilito l'utilizzo esclusivo in capo ad esso *CP_2* dell'immobile sito in Nettuno, e l'utilizzo esclusivo in capo ad essa *Controparte_1* dell'immobile sito in Ovindoli; purtroppo, in contrasto con il suddetto accordo, con raccomandata del 23.11.2017, la *Controparte_1* aveva richiesto la corresponsione dell'indennità di occupazione asseritamente dovuta a fronte dell'utilizzo dell'immobile sito in Nettuno.

Dunque, come sopra osservato, l'attore ha avanzato – nel presente giudizio – nr. 4 diverse domande nei confronti della ex coniuge *Controparte_5* del figlio *CP_2* [...].

Iniziando con la domanda di risarcimento del danno per l'indebita alienazione di nr. 2 quadri di ingentissimo valore, deve rilevarsi come la stessa sia inammissibile per due differenti ordini di ragione.

Da un lato, deve infatti evidenziarsi come - in relazione alla “*causa petendi*” dedotta in citazione (e, cioè, l'intervenuta alienazione da parte del coniuge, in costanza di comunione legale, di beni di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, a quest'ultimo asseritamente pervenuti, durante la comunione, per successione ereditaria e, quindi, asseritamente esclusi dalla comunione legale) – sia espressamente prevista dal legislatore, in sede di scioglimento della comunione, una specifica e

tipica azione di prelevamento, ripetizione e/o regresso ex artt. 195-196 e 197 cod. civ., con proprie regole speciali (anche con riferimento alla presunzione di comproprietà dei beni che, in mancanza di prova contraria, si presume facciano parte della comunione).

Orbene, a fronte di una specifica e tipica azione prevista dal legislatore (anche con riferimento alla presunzione di appartenenza alla comunione, ai limiti del potere di prelevamento anche nei confronti del terzo, alla possibilità riconosciuta a ciascuno dei coniugi di procedere, a certe condizioni, alla gestione e/o vendita dei beni appartenenti alla comunione legale, etc.), l'azione di risarcimento del danno proposta dall'attore Parte_1 deve ritenersi inammissibile.

Dall'altro lato, la domanda in questione deve comunque ritenersi inammissibile anche sotto altro diverso profilo, in quanto ogni questione relativa alla ripartizione dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione familiare sita in via G. Battista De Rossi (tra cui i anche i nr. 2 quadri in contestazione) risulta essere stata oggetto di specifica transazione intercorsa fra le Parti, conclusa con scrittura privata del 29.03.2016 (cfr. documento prodotto dallo stesso attore, recante la pacifica ed incontestata sottoscrizione di entrambe le Parti).

Invero, con tale scrittura privata, le Parti – nell'accordarsi per la vendita della casa familiare (conferendo apposito mandato ad un'agenzia immobiliare) – hanno disciplinato in modo specifico anche la suddivisione dei beni mobili presenti all'interno dell'abitazione suddetta (beni indicati nell'apposito elenco composto da nr. 4 pagine allegato all'atto), con l'espressa pattuizione di rinunciare – in relazione alla ripartizione dei beni mobili in questione - a qualsiasi “reciproca e rispettiva ragione di credito rivendicata o rivendicabile l'uno nei confronti dell'altra” (cfr. punto III della scrittura suddetta); in particolare, nell'elenco in questione, risultano essere indicati anche i nr. 2 quadri in contestazione, con l'espressa specificazione che risultavano essere già statti “venduti” e senza alcuna attribuzione in comproprietà ai coniugi ovvero al solo attore.

Dunque, l'attore Parte_1 consapevole dell'avvenuta alienazione dei nr. 2 quadri in questione ad opera del coniuge, con la sottoscrizione di tale scrittura privata, non si è riservato alcuna azione e/o diritto in relazione a tali beni, ma ne ha pattuito l'inserimento nell'elenco dei beni mobili in relazione ai quali i due coniugi hanno espressamente rinunciato ad ogni possibile reciproca e rispettiva azione di credito; in altri termini, con la transazione in questione, l'attore ha – tra l'altro – rinunciato espressamente a qualsivoglia ragione di credito in relazione ai due quadri suddetti.

Passando, poi, alle reciproche domande relative alle quote di frutti civili ricavabili dal godimento esclusivo dei nr. 3 beni immobili in comproprietà fra i coniugi (e, cioè, la casa familiare, poi venduta nel 2017; la casa di Nettuno al mare e la casa di Ovindoli in montagna), è sufficiente

osservare che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, *“l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno agli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della casa, solo se gli altri partecipi abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”* (cfr. Cass. 2423/2015); in particolare, secondo un recente pronuncia sul punto, ai fini dell'art. 1102 cod. civ., *“non vale a dimostrare automaticamente una condotta illecita la circostanza della utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di alcuni dei comproprietari, anche se connotata dalla mancata “messa a disposizione” dell'immobile o dal mancato invito a ritirarne le chiavi, occorrendo a tal fine l'accertamento - non operato dai giudici di primo e secondo grado, ai quali ultimi la causa viene rinviata affinché vi procedano - della violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune di cui alla norma codicistica da ultimo richiamata”* (cfr. Cass. Civ. nr. 7019/2019).

Orbene, nel caso in esame, deve evidenziarsi che le Parti non hanno allegato (né, tantomeno, dimostrato od offerto di dimostrare) la loro intenzione di utilizzare in maniera diretta le case in comproprietà né che tale possibilità sarebbe stata preclusa loro dall'opposizione dell'altro coniuge/comproprietario.

In altri termini, non emerge in alcun modo che ciascuno dei due coniugi/comproprietari, a fronte dell'espressa richiesta dell'altro, abbia impedito al medesimo di utilizzare, in maniera diretta, una delle nr. 3 suddette abitazioni in comproprietà; in particolare, anche con riferimento alla casa familiare, non emerge alcuna espressa richiesta od intenzione dell'attore il quale, invece, è rimasto semplicemente inerte rispetto al protrarsi dell'utilizzo da parte della convenuta fino al momento dell'alienazione del bene avvenuta nel luglio del 2017.

Ne consegue che, per tali ragioni, occorre rigettare le reciproche domande di condanna al pagamento della corrispondente quota di frutti.

Infine, quanto alla domanda relativa al pagamento della quota degli oneri condominiali relativi all'immobile di Nettuno, la stessa non può trovare accoglimento, emergendo – dal contenuto della stessa citazione – l'utilizzo della casa in questione in via esclusiva ad opera dell'attore [...]

Parte_1 con conseguente suo obbligo di far fronte al pagamento degli oneri condominiali ordinari; di contro, non emerge dall'attestazione in atti dell'Amministratore del Condominio (cfr. allegato nr. 3 di Parte attrice), quale sia l'asserita quota di spese straordinarie condominiali da porsi, eventualmente, a carico di entrambi i comproprietari del bene immobile in questione.

Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui espresse, le domande proposte dalle Parti non possono trovare accoglimento, ad eccezione della sola domanda di accertamento negativo proposta dall'attore relativa all'inesistenza di reciproci debiti/crediti relativi alle quote di frutti civili ricavabili dal godimento esclusivo dei nr. 3 beni immobili in comproprietà fra i coniugi.

A fronte della parziale reciproca soccombenza, appare corretto – ex art. 92 c.p.c. – disporre l'integrale compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* [...] nei confronti di *Controparte_1* e di *Controparte_2* - ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dall'attore *Controparte_2* relativa ai nr. 2 quadri oggetto di causa;
- 2) accerta e dichiara l'inesistenza di reciproci debiti/crediti relativi alle quote di frutti civili ricavabili dal godimento esclusivo dei nr. 3 beni immobili in comproprietà fra gli ex coniugi;
- 3) rigetta, per l'effetto, le restanti domande proposte dall'attore *Parte_1* e quella riconvenzionale proposta dalla convenuta *Controparte_1*
- 4) dichiara integralmente compensate fra le Parti le spese di causa.

Così deciso a Roma in data 21.02.2023.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.

Il Giudice

dott. Giorgio Egidi